

Dnia 05/02/2025r.



## PREAMBUŁA

Zważywszy na fakt, iż napędzany mnożeniem zysków, technologiczny i produkcyjny ślepy pęd, powoduje coraz większe społeczne i ekologiczne problemy, a jednym z nich jest wydobywanie złota metodami cyjankowymi i rtęciowymi, oddziałującymi przez sieć rzek, mórz i oceanów na całą Ziemię, dla powstrzymania tej toksycznej fali, powstała ekologiczna technologia G-ECO, a dla wspierania zmian „ślepego pędu *więcej*” w „świadomy cel *właściwie*” oraz dla tworzenia z wydobywanego czysto złota *czystego kapitału*, będącego jednym z filarów Społecznej Ekonomii i wdrażania w życie zasad tej nauki wyrastającej z *sedna kwestii społecznych*, ustanowiona zostaje fundacja GOLDEN RATIO.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Fundacja prowadzona jest pod nazwą Fundacja GOLDEN RATIO („*Fundacja*”).
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Złotoryja.
4. Teren działalności statutowej Fundacji jest nieograniczony.
5. Organem nadzoru nad Fundacją ze strony administracji rządowej jest Minister Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
6. Organem nadzoru nad Fundacją ze strony administracji samorządowej jest Starosta Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

## CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

### § 2.

Celem Fundacji jest:

1. Rozwój **Społecznej Ekonomii** będącej częścią podstaw trójczłonowego organizmu społecznego – inicjatywy kompleksowego rozwiązania kwestii społecznych; cel ten będzie realizowany poprzez:
  - a) zgłębianie i upowszechnianie osiągnięć tej przełomowej nauki z wykorzystaniem różnych form edukacji i promocji, w tym głównie studium, kursu, wykładu i wydawnictwa,
  - b) praktyczne wdrożenia, w szczególności powołanie do życia profesji Społecznego Przedsiębiorcy; przedsiębiorcy tworzącego przedsiębiorstwa nowej generacji służące sprawom społecznym,
  - c) wspieranie człowieka oraz społeczności i społeczeństw w rozwoju opartym na podstawach wspólnych z podstawami Społecznej Ekonomii.

2. Rozwój **Praktycznej Ekologii** realizowany przez wynajdywanie i rozwijanie technologii przyjaznych dla człowieka i natury, i ich udostępnianie do użytkowania wolnego od patentowych i inwestorskich ograniczeń; cel ten będzie realizowany głównie poprzez:
- a) własny dział wynalazczo-wdrożeniowy,
  - b) organizowanie niezależnych struktur wynalazczo-wdrożeniowych,
  - c) wspieranie działających już wynalazców (osób fizycznych, organizacji, jednostek naukowych).

## MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

### § 3.

1. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundator przeniesie na Fundację prawa patentowe do technologii G-ECO (zgłoszenie międzynarodowe wynalazku w trybie PCT o nr PCT/PL2020/000069) („*Technologia*”).
2. Majątek fundacji będzie pochodzić w szczególności z darowizn i innych wpływów środków finansowych. Ponadto majątkiem Fundacji są nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe służące realizacji celów Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.
5. Prawa własności intelektualnej przysługujące Fundacji, w szczególności prawa do korzystania z Technologii są niezbywalne, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Fundatora, o czym mowa w § 4 lit. d).

## OSOBISTE UPRAWNIENIA FUNDATORA

### § 4.

1. **Andrzej Ciechulski (PESEL 65031400115) („Fundator”)** będący jedynym Fundatorem Fundacji posiada następujące uprawnienia osobiste:
  - a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
  - b) utworzenie Rady Fundacji zgodnie z § 7 ust. 1, w tym powołanie jej pierwszego składu.
  - c) zmiana Statutu Fundacji;
  - d) przeniesienie majątku Fundacji, w szczególności praw do Technologii na inną organizację pozarządową o tożsamych celach;
  - e) likwidacja Fundacji, na zasadach i trybie określonym w § 9.
2. Fundator może zrzec się wszystkich bądź części uprawnień osobistych, o których mowa powyżej wyłącznie składając oświadczenie w tym przedmiocie w formie aktu notarialnego.
3. Uprawnienia Fundatora opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu wygasają z mocy niniejszego Statutu, z chwilą utworzenia przez Fundatora Rady, zgodnie z ust. 1 lit. b) powyżej.

## ORGANY FUNDACJI

### § 5.

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji („*Zarząd*”),
2. Rada Fundacji („*Rada*”), w przypadku jej utworzenia w sposób określony w § 7 ust. 1.



## § 6.

### ZARZĄD

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz Członków Zarządu.
2. Skład Zarządu winien liczyć od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób fizycznych.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Przewodniczący Zarządu wraz z Członkiem Zarządu działając łącznie.
5. Zarząd powoływany jest na bezterminową kadencję.
6. W przypadku utworzenia Rady, Zarząd:
  - a) zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
  - b) zobowiązany jest powiadamiać Radę o planowanych posiedzeniach, przynajmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W zawiadomieniu Zarząd zobowiązany jest poinformować o planowanym porządku obrad. Protokół z posiedzenia Zarządu przedkładany jest niezwłocznie Radzie.

## § 7.

### RADA

1. Rada Fundacji zostaje utworzona w następujących przypadkach:
  - a) poprzez złożenie oświadczenia woli przez Fundatora, na podstawie osobistego uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b), przy jednoczesnym powołaniu jej pierwszego składu,
  - b) na mocy niniejszego Statutu wobec śmierci Fundatora albo utraty przez niego zdolności do czynności prawnych i wówczas w skład tej pierwszej Rady wchodzi wszyscy Członkowie Zarządu będący w Zarządzie w momencie spełnienia się tych okoliczności.
2. Rada składa się z Członków Rady w liczbie od trzech do dwunastu.
3. Członek Rady powoływany jest na bezterminową kadencję.
4. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady zwołuje Członek Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu.
5. Do kompetencji Rady należą następujące czynności:
  - a) określenie kierunków działalności Fundacji,
  - b) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
  - c) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,
  - d) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielczego prawa do lokalu, a także udziałów w tych prawach,
  - e) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
  - f) powoływanie i odwoływanie Członków Rady,
  - g) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - h) zatwierdzanie regulaminów pracy Rady, Zarządu i ewentualnych ciał doradczych,
  - i) określanie zasad wynagradzania Członków Rady i Członków Zarządu,
  - j) zmiana statutu Fundacji – w zakresie określonym postanowieniami § 8,
  - k) udzielanie zgody na korzystanie z praw własności intelektualnych przysługujących Fundacji,
  - l) podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Zarząd.



6. Decyzje Rady zapadają w formie jednomyślnych uchwał, przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady. Przy czym podjęcie decyzji w sprawie:
  - powołania nowego Członka Rady wymaga obecności wszystkich Członków Rady,
  - odwołanie Członka Rady wymaga obecności wszystkich pozostałych Członków Rady;
7. W posiedzeniu Rady można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Rada może podejmować decyzję w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Posiedzenie Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 4 (cztery) tygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku, gdy udział w posiedzeniu następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym posiedzeniu, wypowiadania się w jego trakcie oraz sposobie utrwalenia przebiegu posiedzenia.
10. W sprawach nieobjętych porządkiem posiedzenia nie można powziąć decyzji, chyba że wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia decyzji.
11. Decyzję można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. W przypadku podejmowania przez Radę decyzji w sprawach osobowych jej Członka, Członek ten nie uczestniczy w podejmowaniu takiej decyzji.
13. Każdy z Członków Rady ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu.
14. Rada może powołać stałe lub czasowe ciała doradcze wspomagające prace Rady.
15. Rada może oddelegować swojego Członka do Zarządu, na określony czas bądź dla osiągnięcia określonego celu. W tym przypadku oddelegowany Członek posiada pełnię praw i obowiązków Członka Rady, z tym zastrzeżeniem, że nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących Zarządu.
16. Na wniosek Członka Rady bądź Członka Zarządu, Rada zwołuje wspólne posiedzenie Rady i Zarządu. We wniosku tym, należy w szczególności wskazać przyczynę zwołania posiedzenia wraz z uzasadnieniem.
17. W przypadku gdy liczba Członków Rady będzie mniejsza niż minimalna określona w § 7 ust. 2, pozostali Członkowie Rady (bądź Członek Rady) zobowiązani są niezwłocznie podjąć wszelkie czynności celem uzupełnienia składu Rady do minimalnej liczby członków określonej w § 7 ust. 3.

## **ZMIANA STATUTU**

### **§ 8.**

1. Cele Fundacji oraz niezbywalność praw własności intelektualnej, w tym do Technologii są niezbywalne, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Fundatora, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. d).



2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zmiany statutu przez Radę, Członek Rady nie może uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ani wyrazić swojej opinii w trybie pisemnym.

## **LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§ 9.**

1. Fundator może podjąć decyzje o likwidacji Fundacji. W tym przypadku powołuje likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby przez ten organ powołane.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatorów Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatorów stosuje się odpowiednie postanowienia statutu dotyczące Zarządu.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane fundacjom realizującym cele pożytku publicznego.
5. Po zakończeniu likwidacji, Likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia ostatnim członkom Zarządu pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów.
6. W przypadku utworzenia Rady, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Rady.

## **ROK OBROTOWY**

### **§ 10.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 roku.

Niniejszy tekst jednolity Statutu uwzględnia zmianę § 7 ust. 9 dokonaną uchwałą Fundatora z dnia 17 marca 2025 roku.

*Andrzej Ciechulski*